



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1569-2025

Santiago, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a fojas 1313 (TCE), reclama doña Javiera Paz Reyes Jara, candidata al cargo de Alcalde por la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, en las elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de dos mil veinticuatro, contra la resolución N°G3398 del Director del Servicio Electoral, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos electorales por omisión grave, desestimó el reembolso solicitado y ordenó la devolución de \$2.624.156 a los aportantes, acompañando antecedentes destinados a subsanar las observaciones;

2°) Que, las observaciones N°3, N°4, N°6, N°17, N°18, N°21 a N°29 y N°35 recaen sobre honorarios de servicios personales de doce prestadores cuyas boletas, sumadas por proveedor, superan las treinta unidades de fomento y no fueron informadas antes del día de la elección conforme al artículo 44 bis de la Ley N°19.884, omisión que el inciso quinto del artículo 47 declara insubsanable; por lo que esos gastos, que ascienden a \$15.649.092, se mantienen rechazados;

3°) Que, en cuanto a la observación N°16, relativa a los honorarios de la jefa de campaña, doña Aymara Salamanca Troncoso, por \$938.419, que el considerando 10° de la resolución mantiene únicamente por la falta de justificación del valor de mercado, cabe tener presente que se acompañaron la boleta de honorarios, el contrato y el informe de actividades de la prestadora, antecedentes que acreditan la prestación del servicio, su carácter electoral y su destino en los términos del artículo 47 de la Ley N°19.884, y que el monto del honorario no aparece desproporcionado ni ha sido controvertido en su cuantía; por lo que se tiene por acreditado el gasto y se levanta la observación;

4°) Que, la observación N°32 recae en la boleta de honorarios N°17 de la propia administradora electoral, doña Anabel Laiño Cortés, por \$532.305, emitida el veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro. Esa boleta integra, junto con las N°14 y N°15 de la misma prestadora, la sumatoria de \$1.752.305 que la observación N°17 reprocha por la omisión del artículo 44 bis, de modo que su





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1569-2025

rechazo se mantiene por esa causa, sin que sea necesario pronunciarse sobre la fecha de su emisión, que en todo caso es anterior al vencimiento del plazo de rendición de la cuenta del artículo 47, inciso primero;

5°) Que, la observación N°31 recae en el gasto de \$357.000 por el arriendo de equipos para la campaña, respaldado con la factura electrónica N°78 de don Luis Damián Gálvez Ulloa, de doce de septiembre de dos mil veinticuatro, mantenida porque no se acompañó el informe de actividades del prestador. Se trata del arriendo de bienes y no de la prestación de un servicio, como explicó el administrador electoral al responder el oficio, acompañando la factura y los comprobantes de pago, de modo que el informe de actividades no le es exigible y el gasto queda acreditado con la factura; por lo que se levanta la observación;

6°) Que, levantadas las observaciones N°16 y N°31, los gastos que se mantienen rechazados ascienden a \$14.710.673 –los \$15.649.092 del considerando 2°, menos los \$938.419 de la observación N°16–, el 27,3% de los \$53.837.647 declarados, porcentaje que supera el veinte por ciento previsto en el artículo 50 de la Ley N°19.884, de modo que subsiste la omisión grave que fundó el rechazo de la cuenta; y

7°) Que, mantenido el rechazo de la cuenta, no procede autorizar el reembolso del crédito con mandato solicitado, cuya condición es la aprobación de aquélla (artículo 17 de la Ley N°19.884).

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación deducida**, sólo en cuanto se levantan las observaciones N°16 y N°31 de la resolución N°G3398, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, y se la rechaza en lo demás, manteniéndose el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales, la desestimación del reembolso y la devolución ordenada.

Acordado lo anterior en cuanto a la observación número 31, relativa al gasto por \$357.000 por concepto de arriendo de equipos para la campaña, del proveedor don Luis Damián Gálvez Ulloa, acreditado mediante factura electrónica N°78, con el voto en contra de la Ministra señora Ravanales y del Ministro señor Astudillo, quienes estuvieron por rechazar el reclamo en esta parte, por





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1569-2025

estimar que la glosa del documento —«equipo de audio y asistencia»— da cuenta también de la prestación de un servicio, que hacía exigible el informe de actividades requerido por el Servicio Electoral y que no se acompañó.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.569-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 05/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 05/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 05/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras, por encontrarse en comisión de servicio no firma no obstante haber concurrido al acuerdo y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla, por encontrarse en comisión de servicio no firma no obstante haber concurrido al acuerdo. Causa Rol N°1569-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora(S) doña Katherine Martinez Dominguez.

KATHERINE LORENA MARTÍNEZ DOMINGUEZ
Fecha: 05/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 05 de octubre de 2026.

KATHERINE LORENA MARTÍNEZ DOMINGUEZ
Fecha: 05/10/2026



92E446FF-0B29-4C17-97BC-EDF6544B205B

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.